

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4892/2542

นาง สุจิตต์ ผิวศิริ
นาง มะลิวัลย์ บุตรโสมตา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 525, มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บ. มารดาโจทก์ได้ยกที่ดินพิพาทที่ใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลย โดยโจทก์และบุตร
อื่นของ บ. รู้เห็นยินยอมด้วย แม้การยกที่ดินพิพาทที่ใช้หนี้เงินกู้จะไม่ได้จดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค
หนึ่งทำให้การได้มาซึ่งที่ดินพิพาทไม่บริบูรณ์ก็ตาม แต่หาเป็นโมฆะเสียเปล่าไม่ การ
ยกที่ดินพิพาทที่ใช้หนี้ยังคงใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา รวมทั้งทายาทหรือผู้สืบ
สิทธิของคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ ดังนี้ โจทก์ซึ่งรู้เห็นยินยอมด้วยในการยก
ที่ดินพิพาทที่ใช้หนี้ให้แก่จำเลยและเป็นผู้สืบสิทธิมาจาก บ. จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่
จำเลยออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์กับให้หรือถอนสิ่ง
ปลูกสร้างและปรับที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินแปลงพิพาทเดิมเป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของ นายพินิจ ผิวศิริ บิดาโจทก์ เมื่อนายพินิจถึงแก่ความตาย นางบุญมา ผิวศิริ มารดา โจทก์และทายาทยินยอมสละที่ดินบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 22 ตารางวา ให้จำเลย เพื่อใช้หนี้เงินยืม ต่อมานางบุญมาได้นำที่ดินมรดกทั้งหมดแบ่งปันให้แก่ทายาทจึง เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่ดินสละแล้ว โจทก์ผู้รับโอนที่ดินพิพาทยอมไม่ได้ กรรมสิทธิ์ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์รับให้ที่ดินมาทางมรดก โจทก์จึงไม่ใช่บุคคล ภายนอกผู้ได้กรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 16057 ให้ จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วทำให้ที่ดินกลับอยู่สภาพเดิม ห้ามมิให้จำเลยและ บริวารเกี่ยวข้องที่ดินของโจทก์อีกต่อไป คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่าคดีมีเหตุ สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้อง ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายพินิจ ผิวศิริ เป็น สามีนางบุญมา ผิวศิริ มีบุตรด้วยกัน 7 คน รวมทั้งโจทก์ด้วย ต่อมานายพินิจได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11384 วันที่ 22 กันยายน 2532 นายพินิจถึงแก่ความ ตายศาลมีคำสั่งตั้งนางบุญมาเป็นผู้จัดการมรดก นางบุญมาจึงแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลข ที่ 11384 ออกเป็นแปลงย่อยรวม 6 แปลง ยกให้แก่บุตร โจทก์ได้ที่ดินโฉนดเลขที่ 16057 เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทในคดีนี้

ด้วย นางบุญมาได้ยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลย และขณะที่นางบุญมายกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยนั้น น่าเชื่อว่าโจทก์และบุตรอื่นของนางบุญมาได้รู้เห็นยินยอมในการยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้อย่างนี้ให้แก่จำเลยด้วย ดังนั้น แม้การยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง ทำให้การได้มาซึ่งที่ดินพิพาทไม่บริบูรณ์ก็ตาม แต่หาเป็นโมฆะเสียเปล่าไม่ การยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้ยังคงใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา รวมทั้งทายาทหรือผู้สืบสิทธิของคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ ด้วยเหตุนี้โจทก์ซึ่งรู้เห็นยินยอมด้วยในการยกที่ดินพิพาทตีใช้หนี้ให้แก่จำเลยและเป็นผู้สืบสิทธิมาจากนางบุญมา จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-กนก พรรณรักษา-ชวเลิศ โสภณวัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ